

1530391-92.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... que receberam informação de que o veículo produto de furto pertencente à vítima Renato César havia sido detectado pelo Projeto Radar na rua Ana Clara, sentido bairro Jardim Elba. Os policiais passaram a diligenciar nas redondezas, até o momento em que visualizaram o denunciado PAULO conduzindo o veículo produto de furto à rua Professor Walter Wey, altura do número 341, São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1530391-92.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530391-92.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2367880/2019 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 9180172 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA,

9708/19/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2367880 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA,

9708/19/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

PAULO CORDEIRO MACIEL FILHO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Strenger

Vistos.

PAULO CORDEIRO MACIEL FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, parágrafo 1º, do Código Penal, c.c. o artigo 180, "caput", do Código Penal, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque:

a) Entre os dias 25 de maio de 2019 a 20 de dezembro de 2019, em horário e local incertos, nesta cidade e comarca de São Paulo, PAULO adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que devia saber ser produto de crime, consistente no aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo J4+, IMEI 352977101269150, avaliado em R\$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais), pertencente à vítima Jairo Henrique Pereira dos Santos Silva, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fl.09 e auto de avaliação de fl.18;

b) Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de dezembro de 2019, por volta das 22h30m, na altura do número 341 da rua Professor Walter Wey, São Lucas, nesta cidade e comarca de São Paulo, PAULO conduziu, após haver adquirido e recebido, em proveito próprio, o automóvel Fiat Uno Eletronic, placas BNI 9431/São Bernardo do Campo, azul, ano de fabricação e modelo 1993, avaliado em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), pertencente à vítima Renato César Lustro, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fl.10 e auto de avaliação de fl.15, sabendo que referida coisa era produto de crime.

A denúncia foi recebida em 20.01.2020 (fls. 73).

O réu foi devidamente citado (fls. 95) e apresentou defesa prévia (fls. 74/81). Após, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 98).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as vítimas dos delitos antecedentes e as testemunhas. Por fim, o acusado foi interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, vez que evidentes a autoria e a materialidade.

A Defesa, por sua vez, pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da exordial acusatória e, no mérito, pugnou pela absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória. Pugnou também, por fim, em caso de desclassificação para a modalidade culposa, pela substituição da pena privativa de liberdade por multa ou prestação de serviços à comunidade.

É o relatório.
Decido.

De proêmio, afasto a preliminar de inépcia da denúncia, seja sob o aspecto formal, seja pelo aspecto material. A exordial ministerial preenche todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e descreve os fatos de maneira pormenorizadas, possibilitando o contraditório e ampla defesa em sua integralidade.

Tanto é assim que, em uma breve leitura dos memoriais da defesa, é possível observar que foi possibilitado à defesa conhecer e reagir de maneira satisfatória à pretensão ministerial.

Também não merece acolhimento jurisdicional a alegação de inépcia material, consistente em elementos mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva.

A inicial acusatória está lastreada nos elementos informativos colhidos ao longo da primeira fase da persecução penal, notadamente nos boletins de ocorrência (fls. 02/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09, 10 e 13/14) e termos de depoimentos, que fornecem logicidade à pretensão acusatória e conferem elementos mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva para a deflagração da ação penal, que exige mero juízo de probabilidade, inerente à cognição não exauriente.

Também não se discute, no bojo deste procedimento, a propriedade relativa aos bens relacionados à pretensão acusatória e, de qualquer modo, a propriedade está comprovada pelas provas orais colhidas em Juízo, mas também nos autos de entrega (fls. 09 e 10). Anoto que eventual ausência e até insuficiência probatória poderão conduzir à improcedência da ação penal, mas não à rejeição prematura da inicial, que, como já afirmado, exige mero juízo de probabilidade para o seu recebimento.

No mérito, a denúncia é procedente, em parte.

Narra a denúncia que, no dia 25 de maio de 2019, Jairo Henrique Pereira dos Santos

Silva sofreu roubo de seu aparelho celular acima mencionado, fato registrado por meio do RDO nº 4235/2019, elaborado perante o 69º Distrito Policial e complementado pelo RDO nº 1585/2019, elaborado perante o 70º Distrito Policial. Consta, ainda, que no dia 07 de dezembro de 2019, Renato César Lustro sofreu crime de furto de seu veículo Fiat Uno acima indicado, fato registrado por meio de ligação telefônica ao número 190. Entre os dias 25 de maio de 2019 a 20 de dezembro de 2019, em horário e local incertos, na cidade de São Paulo, o denunciado PAULO veio a adquirir e receber de indivíduo desconhecido, no exercício de atividade comercial informal, o aparelho de telefone celular roubado da vítima Jairo Henrique, coisa que devia saber ser produto de crime, pois adquiriu o bem desprovido de qualquer documentação. O denunciado devia saber que tal coisa era produto de crime, já que exercia informalmente a compra e venda de aparelhos celulares com o intuito de angariar lucro. É certo, ainda, que no dia 20 de dezembro de 2019, por volta das 22h, policiais militares realizavam patrulhamento a bordo de uma viatura, momento em que receberam informação de que o veículo produto de furto pertencente à vítima Renato César havia sido detectado pelo Projeto Radar na rua Ana Clara, sentido bairro Jardim Elba. Os policiais passaram a diligenciar nas redondezas, até o momento em que visualizaram o denunciado PAULO conduzindo o veículo produto de furto à rua Professor Walter Wey, altura do número 341, São Lucas. Os policiais deram ordem de parada ao denunciado, o qual a obedeceu. Os policiais encontraram em seu poder oito aparelhos de telefone celular e um tablet, e apuraram, por meio da numeração de IMEI, que o aparelho Samsung acima mencionado, era produto de crime de roubo, como já narrado. O denunciado admitiu aos policiais que havia adquirido os bens eletrônicos apreendidos em poder de criminosos da região, sabendo da origem ilícita; ademais, confirmou que tinha a intenção de revendê-los. Com relação ao veículo da vítima Renato César, o denunciado afirmou que o havia adquirido pelo valor de R\$ 2.000,00 junto a um conhecido de nome Everton Barbosa da Silva, desprovido de documentação. Everton, ouvido pela d. autoridade policial (fl.24) confirmou que havia vendido o automóvel para o denunciado, e que o havia comprado de um indivíduo conhecido como André na cidade de Mauá.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada nos autos de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/08), boletim de ocorrência do delito antecedente (celular, fls. 71/72), autos de exibição e apreensão (fls. 09 e 10 e 13/14), auto de entrega (fls. 19/20), laudo pericial do celular (fls. 127/129, 130/131, 134/136 e 138/141), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 27), o acusado PAULO disse que é casado e possui duas filhas, trabalha como metalúrgico há cerca de 13 anos. Que conhece Everton como Ney, moram no mesmo bairro Jd Planalto, e pessoa amiga de Everton e que Everton juntamente com seu irmão, possui oficina Mecânicas. Contou que possuía um veículo de marca Citroen-3, e vendeu este veículo faz um mês e com o dinheiro da venda de seu veículo, deu entrada para a aquisição de um apartamento. Disse que domingo, dia 15/12/2019, como estava precisando de um veículo pois tem duas filhas e duas pessoas idosas (sogros) que moravam em sua companhia, não poderia ficar sem veículo. Alegou que estava precisando de comprar um outro veículo, Everton ofereceu a compra do veículo Fiat Uno. Se interessou pelo veículo e pagou pelo Fiat Uno a importância de R\$ 2000,00 pelo veículo a Everton. Que durante a noite do dia anterior a esta declaração, após levar sua esposa à igreja ao retornar para sua residência, foi abordado por Policiais Militares; Aduziu que os Policiais, após a abordagem ordenou para que estacionasse o veículo, o que fez estacionando o veículo a margens da via pública. Assim que desceu do veículo os Policias Militares, fizeram-lhe revista pessoal, mas nada de ilícito, foi encontrado em sua posse. Em seguida os Policiais Militares fizeram revistas em seu veículo e encontraram 08 aparelhos celulares e um Tablet. Que tem hábito de comprar aparelhos celulares e vender, para ganhar dinheiro. Que desconhecia que entre os aparelhos celulares que estava em seu veículo seria roubado, e não sabe informar de quem havia comprado os aparelhos celulares. E que jamais iria pensar que o veículo, que havia comprado de

Everton seria produto de roubo.

Ouvido em Juízo, o réu confirmou que não conhecia os policiais e as vítimas dos delitos antecedentes. PAULO disse ser metalúrgico. Confirmou que estava na posse do veículo, mas negou que tivesse ciência dos celulares em seu interior. Fazia três dias que estava com o carro e comprou por um valor de R\$ 4.000,00. Não sabia que o carro era produto de crime. Entregou o documento do veículo aos policiais. Não leu seu depoimento na Delegacia.

A inverossímil versão exculpatória apresentada pelos acusados restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

A vítima Renato César Lustro, ouvida na delegacia (fls. 21), declarou que é Proprietário do veículo de marca Fiat de Marca Fiat Uno Eletronic, Ano 1993, cor Azul, de Placas BNI-9431-Sao Bernardo do Campo-SP. Havia deixado seu veículo, estacionado em Via Pública, defronte a residência de sua namorada por alguns dias, pois trabalha próximo a residência dela e na residência de sua namorada não possui garagem. No dia 07/12/2019, no período da noite, foi até a residência de sua namorada na cidade de S.B. do Campo, e lá permaneceu por algumas horas. Após, ao sair para apanhar seu veículo, que estava estacionado defronte à residência de sua namorada, com destino a sua residência, não mais encontrou, constatando ter sido seu veículo, subtraído por meliante(s) desconhecido(s). Ao constatar que seu veículo havia sido subtraído, ligou apenas para 190-Polícia Militar, comunicando o Furto de seu veículo. Durante a noite, uma viatura da Polícia Militar foi até a sua residência na cidade de Santo André-SP e comunicou ao seu irmão, pois não encontrava-se no momento em sua residência, que havia encontrado seu veículo em posse de um indivíduo, e que seria necessário seu comparecimento a esta Delegacia de Polícia; seu irmão entrou em contato com sua pessoa comunicando os fatos.

Ouvido em juízo, a vítima Renato declarou que o seu veículo foi subtraído quando deixou estacionado em via pública. Não viu a pessoa que realizou o furto. O veículo foi encontrado um mês após o fato. O veículo estava com melhorias, foram trocados os estofados, calotas e painel. O boletim de ocorrência foi realizado por sua mãe. O seu veículo foi furtado outras vezes.

A vítima Jairo Henrique, na delegacia (fls. 23), disse que é proprietário do aparelho celular de marca Samsung J4 Mais, que na época do ocorrido trabalhava para a Empresa Icomon (VIVO). Recorda-se que, no dia dos fatos, dia 25/05/2019, estava trabalhando para a Empresa, havia deixado o veículo da empresa estacionado em via pública e quando estava fazendo reparos na linha de telefone de um cliente, foi abordado por trás, por dois meliantes que deram-lhe uma gravata em seu pescoço e mediante grave ameaças, subtraíram seus pertences pessoais, inclusive seu aparelho celular e o veículo da Empresa Icomom. Após ser roubado, comunicou o roubo ligando para 190-Polícia Militar, e em seguida, elaborado o R.D.O nr. 4295/2019- 69ºDP. Cerca de 40 minutos após o roubo, o veículo da Empresa Icomom, foi encontrado em estado de abandono em via pública por policiais militares e foi posteriormente entregue a empresa, enquanto seus demais pertences subtraídos não foram encontrados. Durante a noite de ontem, quando se encontrava em sua residência repousando, recebeu uma ligação via fone em sua residência de um policial militar, comunicando que haviam encontrado seu aparelho celular em posse de um indivíduo, e que seria necessário seu comparecimento a esta delegacia de polícia. Onde se fez presente e após prestar declarações em cartório, recebeu seu aparelho celular subtraído no dia dos fatos, mas não reconheceu o rapaz que foi detido em posse de seu aparelho celular como sendo um dos autores do roubo a sua pessoa, pois seus roubadores aparentavam ser menores de idade.

Ouvido em juízo, o ofendido Jairo Henrique declarou que seu celular foi subtraído enquanto prestava um serviço para uma companhia de telefonia. Fez reconhecimento na Delegacia, mas não reconheceu as pessoas como autores da subtração. Fez boletim de

ocorrência à época dos fatos. Seu celular foi encontrado no mesmo estado em que foi subtraído.

Os policiais militares Paulo César Lima de Brito e Heleno Inácio da Silva, relataram na Delegacia e em Juízo, de forma uníssona e detalhada, a diligência realizada.

Disseram, na delegacia (fls. 11/12 e 16/17), que faziam patrulhamento ostensivo pelo Bairro do Jd Elba-SP, quando foi detectado pelo Projeto Radar, de que um veículo de marca Fiat Uno Eletronic, cor Azul, ostentando as Placas BNI-9431-São Bernardo do Campo-SP, produto de furto, havia ultrapassado pela Rua Ana Clara, sentido Bairro-Jd Elba-SP. Diante dos fatos, fizeram diligências com a viatura pelas adjacências do local, com vistas na localização do citado veículo, e quando trafegavam pela Rua Walter Wei altura do Numeral 381, Bairro Jd Elba-DP, lograram a encontrar o veículo Fiat Uno, com queixa de furto, trafegando em via pública, sendo dirigido por um indivíduo, posteriormente identificado como sendo PAULO CORDEIRO MACIEL FILHO. Que deram ordem de parada ao condutor do veículo, tendo o mesmo obedecido a ordem dada, estacionando o veículo Fiat Uno, produto de furto, alguns metros a frente da viatura. Solicitaram para que o acusado descesse do veículo, após, fizeram revistas pessoal junto as suas vestes, mas nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Em sequência, fizeram revistas no interior do veículo Fiat Uno, lograram a encontrar oito (08) aparelhos celulares e um tablet, escondido no interior do veículo Fiat Uno. Que no local da abordagem do veículo, consultaram as placas que o veículo Fiat ostentava, junto ao Copom, constatou ser o veículo, produto de furto, ocorrido em 07/12/2019, pertencente a vítima Renato Cesar Lustro, sendo que esta vítima, comunicou o furto de seu veículo, apenas para 190 - Policial Militar. Ato contínuo após verificação do IMEI Nr. 352978101269158/150 de um dos aparelhos celulares de marca Samsung J 4+, constatou ser este aparelho celular, produto de roubo, ocorrido em 25/05/2019, pertencente a vítima Jairo Henrique Pereira dos Santos Silva, conforme R.D.O. nr. 4235/2019 elaborado pelo 69º DP, complementado pelo R.D.O. nr. 1585/2019, elaborado pelo 70ºDP, enquanto que os demais aparelhos celulares e o tablet encontrados, não foi possível identificar as possíveis vítimas. Indagando o indiciado PAULO CORDEIRO MACIEL FILHO, sobre as origens dos aparelhos celulares encontrados no interior do veículo, que era dirigido por sua pessoa, narrou o acusado PAULO, que os referidos aparelhos celulares haviam comprados de criminosos da região onde mora, e que sabiam que os aparelhos celulares eram de origem ilícitos e que havia comprado os respectivos aparelhos celulares, para revende-lo a terceiros. Indagando o indiciado a origem do veículo de marca Fiat Uno, que foi encontrado em sua posse e que era de origem ilícita, alegou o acusado PAULO, aos Policiais Militares, que havia comprado o veículo de Everton Barbosa da Silva, há poucos dias e havia pago pelo veículo a importância de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), tendo o indiciado PAULO, alegado que não sabia que o veículo que havia comprado de Everton, era de origem ilícita, levando os Policiais Militares até a residência da pessoa de Everton Barbosa da Silva, de quem havia comprado o veículo. Que foi, encontrado Everton em sua residência, e perguntado a ele, de quem teria comprado o veículo Fiat Uno produto de furto, que havia vendido ao acusado PAULO CORDEIRO MACIEL FILHO. Alegou Everton que havia comprado o veículo em questão, pela Internet, de uma pessoa conhecida, e disse Everton que conhece a pessoa de quem havia comprado o veículo e sabe o endereço de quem vendeu o Fiat Uno a sua pessoa. Diante dos fatos, deram voz de prisão ao acusado PAULO CORDEIRO MACIEL FILHO, conduzindo a esta Delegacia de Polícia à apreciação da Autoridade Policial.

Ouvido em juízo, o policial Heleno Inácio adicionou que o veículo com notícia de produto de crime passou por um dos radares inteligentes e a informação foi repassada aos policiais que estavam próximos do local. Conseguiram localizar o automóvel informado pelo Copom e, questionado sobre o veículo, o réu disse que tinha comprado o veículo há poucos dias. Informaram ao réu que o veículo era produto de furto e o réu disse que levaria a quem realizou a venda do carro.

Realizada a busca veicular, encontraram celulares, tablet, todos em partes diversas do carro. Quando questionado sobre os celulares, o réu confirmou que os celulares eram seus e disse que tinha a prática de comprar celulares, reiniciava os celulares e posteriormente revendia para terceiros. O celular que estava no bolso do réu constou como produto de ilícito. Não sabe se o acusado entregou algum documento do veículo. Dirigiram-se ao suposto vendedor do veículo indicado pelo réu e ele confirmou a venda. O acusado não tinha nenhuma nota fiscal dos celulares.

Em Juízo, o policial Paulo César acrescentou que o veículo produto de ilícito foi flagrado pelo Projeto Radar e foram acionados para atender a ocorrência. Na busca veicular, encontraram 8 celulares e um tablet, todos eles produto de ilícito. Questionado, o réu confirmou que comprava os celulares de criminosos da região e tinha ciência de que eram produtos de ilícito. Segundo afirmou, os celulares eram para revenda. Sobre o veículo, o réu disse que tinha comprado por R\$ 2.000,00 de uma pessoa que também foi identificada. O réu não forneceu qualquer documento acerca dos celulares e do veículo. Não diligenciaram para saber se o acusado revendia os celulares de maneira formal ou informal.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na manutenção da ordem do sistema carcerário e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Outrossim, os Policiais, segundo afirmaram, sequer conheciam o réu, o que confirmado por ele próprio, e interesse algum teriam em prejudicá-lo. Em nada aproveitaria a eles a prisão supostamente ilegal.

A testemunha de defesa, Everton Barbosa da Silva, ouvida na delegacia (fls. 24), relatou que é proprietário de uma oficina mecânica, situada à Rua Marcondes Machado, numeral 7-AJd Alzira-SP, e que o indiciado PAULO é seu cliente na oficina e pessoa amiga. Qua há cerca de 15 dias, comprou o veículo de Marca Fiat, Uno Eletronic, Ano 1993, Cor Azul, pelo Facebook, de uma pessoa que se disse chamar André e pagou pelo veículo a Importância de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) em espécie. Que quando estava comprando o veículo do rapaz pela Internet, verificou o chassi do veículo, através de seu despachante, e nada de ilícito constatou, razão pelo qual após adquirir o veículo de André, permaneceu com o veículo por 07 dias apenas, e vendeu ao Indiciado PAULO pelo mesmo preço, que havia pago ou seja pela Importância de R\$ 2000,00, em espécie. Sendo que PAULO possuía um veículo havia vendido este veículo, e que PAULO precisava de um veículo para levar sua filha a um curso, vindo a se interessar pelo veículo. Que durante a noite do dia anterior a esta declaração, logo após fechar sua oficina, chegou em sua residência com PAULO em uma viatura da Polícia Militar, tendo informado que o veículo que havia vendido a PAULO era roubado e após conduziram a esta Delegacia de Polícia. Que não tinha

conhecimento de que o veículo que havia comprado e vendido a PAULO era roubado. Que tem o endereço de André pessoa de quem comprou o veículo na cidade de Mauá-SP, e que jamais pensava que o veículo era roubado.

A testemunha Everton Barbosa da Silva disse possuir amizade com o corréu, ele é seu cliente. Não viu o momento da abordagem. Adquiriu o veículo pelo Facebook com a documentação e não possuía restrição. Repassou a documentação do carro ao réu PAULO.

O informante Antônio Barbosa dos Santos relatou ser amigo do réu há cerca de 25 anos, mas não viu o momento da abordagem. Disse que o acusado comprou o veículo e realizaram pesquisas junto ao DETRAN, mas nada de restrição constava no veículo. PAULO trabalha com manutenção de mecânica. Viu o documento de carro.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de receptação.

Os delitos antecedentes estão comprovados a partir dos boletins de ocorrência de fls. 02/08 e 71/72, este último relacionado ao aparelho celular, mas também pelos depoimentos das vítimas colhidos em Juízo, que confirmaram, cada qual ao seu modo, os crimes em que foram vítimas. Não obstante a ausência de lavratura do boletim de ocorrência sobre o furto do veículo, a prova oral é suficiente para comprovação do crime antecedente.

Com efeito, não sendo comprovada a autoria criminal do réu PAULO em relação aos crimes antecedentes, há evidência do crime de receptação, de modo que caberia a ele apresentar justificativa plausível para a posse dos bens, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme apurado, o réu foi detido em posse de veículo furtado dias antes, cujo interior estavam diversos celulares, sem qualquer prova documental que atestasse a boa-fé da posse dos bens produtos de ilícito, o que evidencia clandestinidade, circunstância indicativa do conhecimento da origem do bem.

A disparidade entre os valores mencionados, ora afirmando pagar R\$ 2.000,00 (dois mil reais), ora R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), ambos valores abaixo de mercado, também reforça o conhecimento da origem ilícita.

Além disso, PAULO não soube nem mesmo indicar o suposto paradeiro ou qualificação do vendedor. Ainda que tenha o feito em relação ao veículo, nada impede o fenômeno denominado "receptação sucessiva", quando o bem é receptado por diversos agentes em linha sucessória.

A versão do réu acerca do desconhecimento dos aparelhos celulares não se sustenta, quer porque os celulares foram encontrados em partes diversas do veículo que admitiu ser seu, quer porque os policiais confirmaram que o réu tinha conhecimento do celular e de sua origem ilícita. O interrogatório do acusado em sede policial também é revelador de que realmente os aparelhos pertenciam a si.

Em que pese os relatos de Everton e Antônio, no sentido de que a documentação do carro estava na posse do réu, tais depoimentos, nos termos do artigo 208 do Código de Processo Penal, devem ser vistos com ressalvas, porque relatados por pessoas próximas do acusado e interessadas no deslinde de sua absolvição, inclusive porque Everton possui profunda relação com os fatos, já que confirmou ter vendido um veículo produto de crime. Demais disso, tal alegação não encontra guarida quando observados o boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão, que não demonstram qualquer apreensão do documento do veículo.

Também não merece acolhimento a afirmação de que o seu interrogatório em solo policial não corresponde ao que ocorreu no dia de sua abordagem. Tal alegação carrega, para as atividades policiais e até mesmo para as Delegacias de Polícia, a ilegítima presunção de ilegalidade, carecedora de qualquer respaldo fático no caso.

As provas amealhadas ao longo da persecução penal, como é possível observar, formam um conjunto probatório substancial para a condenação. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade de absolvição.

A qualificadora da receptação em relação ao aparelho telefônico restou devidamente comprovada. A relevante quantidade de celulares encontrada e os depoimentos dos policiais, que confirmaram o destino dos aparelhos celulares à venda, quando associados com o interrogatório em solo policial, indicam habitualidade e o destino mercantil do bem, ainda que de forma irregular e informal, nos termos do artigo 180, parágrafo 2º, do Código Penal.

Por fim, proclamo o concurso formal entre as ações. Isto porque, em que pese os bens tenham sido subtraídos em datas distintas, não restou evidenciado que o acusado os tenha recebido em oportunidades diversas, sendo certo apenas que estavam em sua posse no dia de sua prisão. Neste ponto, o concurso formal deve ser aplicável em razão da dúvida, que deve ser interpretada em favor do réu.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática dos crimes de receptação simples e receptação qualificada, pelo acusado, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), tem-se que a receptação de veículo automotor possui circunstância mais gravosa, visto que se reveste de muito maior gravidade do que a receptação de outra coisa qualquer, como de um simples aparelho de som ou um televisor. Trata-se de crime que requer maior ousadia do agente, e que, por sua natureza, confere sustentação à disseminação de crimes que, não raras vezes, são praticados mediante violência ou grave ameaça. A intensidade do dolo é imensamente distinta e superior. Ora, se a pena mínima seria aplicável ao receptor de um simples aparelho de telefonia celular, razoável a fixação da pena, neste caso, acima do mínimo legal. Desse modo, a pena-base deve ser fixada acima dos patamares mínimos cominados à espécie, isto é, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa para o delito de receptação simples; ausentes circunstâncias judiciais negativas, em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, para o delito de receptação qualificada.

Em seguida, na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho as penas provisórias em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, para o delito de receptação simples e em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, para o delito de receptação qualificada.

Diante do concurso formal, a pena mais grave deve ser acrescida em 1/6 (um sexto), na forma do art. 70 do Código Penal, obtendo-se, conseqüentemente, o montante final de 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 21 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Por conseguinte, considerando a primariedade técnica e as particularidades do caso vertente, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas em fase de Execução.

Em caso de descumprimento da pena alternativa e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, letra "c", do Código Penal.

A pena de multa, eis que não substituída, permanece intacta.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para condenar o acusado PAULO CORDEIRO MACIEL FILHO como incurso no artigo 180, parágrafo 1º, do Código Penal, c.c. o artigo 180, "caput", do Código Penal, ambos na forma do artigo 70 do Código Penal, às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado; SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas na fase de Execução.

Uma vez que respondeu ao processo solto, e diante da pena aplicada, poderá o sentenciado recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se a Guia de Recolhimento Definitiva e lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA